

Урок 2. Медицинские основания: признание и обжалование заключений ВВК

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Порядок ВВК, НВВЭ, обжалование категорий годности.

Урок 2. Медицинские основания: порядок признания и обжалование заключений медкомиссий (ВВК)

1. Юридические ориентиры

- ПП РФ №565 2013 года (Положение о ВВК) — базовый регламент ВВК и «Расписание болезней» (категории А/Б/ В/Г/Д; по нему и доказываем диагнозы).
- Приказ Министра обороны РФ № 506 от 2023 года – перечень заболеваний по категории В, при наличии которых гражданин освобождается от службы. (Устарел, ему на смену пришел Приказ Министра обороны РФ от 20.12.2025 № 850 и далее по тексту везде используем вместо приказа 506, приказ 850)
- ПП РФ №574 (2008) — порядок независимой военно-врачебной экспертизы (НВВЭ): когда и как её проходить, чтобы ломать незаконные решения ВВК.
- Категории годности для освобождения от мобилизации: Г — временно не годен (отсрочка до 6 мес.), В – ограниченно годен Д — не годен (освобождение).
- Цепочка обжалования ВВК: вышестоящая ВВК → ВВЭ - Центральная ВВК → Главный центр ВВЭ МО РФ (Москва). Суд — только после того, как собрали мед.доказательства.

1. Что считать «медицинским основанием»

Вы не спорите «на глаз». Сверяете факты (диагноз, стадия, осложнения) с конкретными позициями «Расписания болезней» (приложение к ПП №565 2013 г) и приказа Минобороны № 506 от 2023 года. Примеры групп, которые часто дают Г/В/Д: кардио (пороки, II–III стадия гипертензии), дыхательная система (астма, ХОБЛ), неврология (эпилепсия, последствия ЧМТ), опорно-двигательный аппарат (сколиоз III–IV, тяжелые грыжи), онкология, туберкулёз, диабет и др. Логика одна: «диагноз → критерии из Расписания → соответствующая категория».

1. Полный перечень документов (что вы требуете у клиента и собираете сами)

Медицинский блок (минимум):

- Выписки из стационаров за 1–3 года (эпикризы), результаты МРТ/КТ/ЭХО-КГ/ЭКГ, функциональные пробы, лаборатория.
- Заключение профильных специалистов (кардиолог/пульмонолог/невролог/психиатр/ортопед и т. д.).
- При наличии инвалидности

— справка МСЭ и ИПРА. • Для психоневрологии — амбулаторные карты, дневники приступов/наблюдения.

Административно-процессуальный блок:

• Все повестки/уведомления, рапорты, входящие штампы/квитанции почты, описи вложений. • Решения ВВК (первая инстанция) и все ответы на ваши жалобы. • Для дистанционного оформления — доверенность на представителя. • Почтовые чеки и описи вложений по каждому отправлению в часть/военкомат и другие органы (это наш «страховой полис» в спорах).

1. Пошаговая тактика юриста (по сценариям)

Сценарий А. Клиент в отпуске/на лечении и реально болен

1. Лечение в гражданской клинике — ориентируйтесь на ПП №1423: «обязаны принять»; фиксируйте назначение обследований/стационара/реабилитации. Берите выписки.
2. Рапорт командиру о продлении отпуска по болезни + копии мед. документов → почтой с описью. Параллельно идёте в военкомат по месту жительства и требуете направление на ВВК по месту жительства (ссылка на приказ №55). При отказе — жалоба военному прокурору на бездействие военкома.
3. ВВК по месту жительства: доводите обследования до критериев «Расписания». Получили Г/В/Д — дальше оформляете увольнение/освобождение. Если получили А/Б вопреки фактам — см. Сценарий «Оспаривание».

Сценарий В. Клиент в части/в госпитале, ВВК намечена/идёт

1. Пакет обследований и узких специалистов готовите заранее, приносите на ВВК, требуете внесения в акт и/или направления на дообследование.
2. Если выдали А/Б при «тяжёлой клинике» — не бегите сразу в суд/АП. Сначала организуйте НВВЭ (ПП №574): это главная «пуля», которой ломают ВВК. Или хотя бы закажите заключение специалиста НВВЭ.
3. При саботаже со стороны командира («не направляю» на НВВЭ/дообследование) — жалоба в военную прокуратуру на командира (не на саму ВВК) за неисполнение обязанности направить на мед.исследование/ экспертизу. Это быстро работает.

Сценарий С. Клиент уже получил незаконные «А/Б» (от мобилизации или службы)

1. Независимая ВВЭ (в идеале очно; альтернативно — заключение специалиста НВВЭ по документам). Юридически верно — после первичной ВВК: независимая проводится

«на спор» с уже вынесенным решением.

2. С полученным заключением НВВЭ — запускаете вертикаль обжалования:

- Вышестоящая ВВК → • Центральная ВВК →
- Главный центр ВВЭ МО РФ (Москва) — реально отменяют «кривые» заключения.

1. В случае установления независимой ВВЭ категории годности отличной от ВВК, то госпиталь обязан назначить проведение нового ВВК, но это не значит, что не нужно обжаловать ранее вынесенное незаконное заключение ВВК. Жалобы должны быть и они очень хорошо дисциплинируют врачей при новом заключении ВВК.
2. Только если вертикаль «забетонирована», идёте в суд. В суд несёте медицинские доказательства (НВВЭ/ заключение эксперта НВВЭ + полную историю болезни). Суд без этого — почти всегда мимо.

3. Что и как писать (короткие формулы)

*Полные шаблоны документов будут доступны в последнем уроке модуля)

Рапорт командиру о направлении на ВВК/продлении отпуска:

«Прошу направить меня на ВВК/продлить отпуск по болезни в связи с наличием заболеваний, препятствующих прохождению службы. Прилагаю медицинские документы. Прошу учитывать Положение о ВВЭ (ПП №565) и Приказ МО №55 о направлении на медосвидетельствование». Можно также ссылаться на приказ Министра обороны № 553 от 2023 года (Отправка — почта с описью.)

Требование к военкому о ВВК по месту жительства:

«На основании Приказа МО №55 прошу выдать направление на ВВК по месту жительства ввиду невозможности прибытия в часть по состоянию здоровья». При отказе — жалоба прокурору на бездействие или на отказ.

Жалоба на «А/Б» без доказательств:

Сначала получаете НВВЭ / экспертное заключение (можно дистанционно по документам). Только после этого — жалоба: «Прошу отменить решение ВВК как противоречащее Расписанию болезней (ПП №565). Прилагаю заключение НВВЭ». И требуете назначения нового ВВК.

1. Доведение до увольнения/освобождения (когда уже есть «В»/«Д»)

- Как только вертикаль ВВК подтвердила «В»/«Д», клиент подаёт рапорт на увольнение по состоянию здоровья. К рапорту — копии мед. документов и заключения ВВК. Отправка — заказным + опись; отслеживаете доставку. Параллельно просите военкома

ходатайствовать перед частью об увольнении (это рабочий механизм, когда клиент физически не может добраться до воинской части).

● «А при тяжёлом ранении». Сбор истории болезни → НВВЭ → вышестоящая/Центральная/Главный центр ВВЭ → «Д». Увольнение оформлено. ● «Астма/диабет → А/Б». Дособираем профильные заключения, тесты, подтверждаем критерии Расписания → НВВЭ → отмена «А/Б». ● «Военком не направляет на ВВК дома». Письменно требуем по Приказу №55 → жалоба прокурору на бездействие → направление выдано.

1. Типовые ошибки и как их избегать

● Сразу в суд / «в высокие кабинеты» без НВВЭ — почти гарантированный провал. Сначала доказательная база, затем — вертикаль ВВК, и лишь потом суд. ● Жаловаться прокурору на «неправильный диагноз» — прокурор не переписывает диагнозы; жалуйтесь на бездействие командира/военкома, который не направляет на НВВЭ/ВВК/дообследование. ● Ждать, что «врач сам всё запишет» — без вашей активной позиции диагнозы «теряются». Вы требуете включения каждого исследования и заключения в акт, добиваетесь дообследования.

1. Финансовая сторона работы

● Диагностика и правовой план: от 20 000 ₽. ● Сопровождение ВВК + пакет обследований: 100–150 000 ₽. ● НВВЭ + вертикаль обжалования: 150–250 000 ₽. ● Суд по ВВК с НВВЭ: 200–350 000 ₽.

Комбинируйте этапы, предлагайте рассрочку — повышает конверсию.

Кратко по теме

● «Расписание болезней» (ПП №565) — ваш ориентир: диагнозы → критерии → категория Г/В/Д. ● Незаконные «А/Б» ломаются через НВВЭ (ПП №574) + вертикаль обжалования до Главного центра ВВЭ МО РФ. Суд — после формирования мед.доказательств. ● Требование направления на ВВК/медосвидетельствование обосновывайте Приказом МО №55; отказ военкома — жалоба прокурору. ● Если клиент лечится в отпуске — гражданская клиника обязана принять (ПП №1423), эти документы — в основу ВВК. ● Увольнение по здоровью оформляйте письменно: рапорт + копии, отправка с описью; военком может ходатайствовать в часть.